ONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Entre **[TU NOMBRE/RAZÓN SOCIAL]**, CUIT N° [Tu CUIT], con domicilio en la calle [Tu calle y número], de la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, en adelante denominado "EL CONSULTOR", y la empresa **Agro biciuffa S.R.L.**, CUIT N° [CUIT del cliente], con domicilio en la calle [Calle y número del cliente], de la ciudad de [Ciudad del cliente], representada en este acto por [Nombre del representante de la empresa], en adelante denominada "EL CLIENTE", se acuerda celebrar el presente Contrato de Consultoría, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Objeto del Contrato. EL CLIENTE contrata a EL CONSULTOR para la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica para el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) bajo los requisitos de la norma internacional ISO 9001:2015. El alcance abarca los procesos detallados en el **Anexo I**.

SEGUNDA: Naturaleza de la Obligación (Exclusión de Garantía de Certificación). Las partes acuerdan expresamente que las obligaciones asumidas por EL CONSULTOR constituyen una **obligación de medios y no de resultados**. EL CONSULTOR se compromete a aplicar sus conocimientos técnicos y experiencia para guiar la implementación. Sin embargo, **no garantiza la obtención del certificado ISO 9001:2015**, dado que dicha certificación es otorgada por un Organismo de Certificación externo, y el éxito del proyecto depende íntegramente del liderazgo y los recursos aportados por EL CLIENTE.

TERCERA: Metodología de Trabajo y Reuniones Semanales. El proceso de consultoría e implementación se ejecutará bajo una estricta metodología de **reuniones de trabajo con periodicidad semanal**. Estas reuniones tendrán como objetivo la revisión de avances, el levantamiento de procesos, la validación de documentos y la toma de decisiones estratégicas. El cronograma de días y horarios será fijado de común acuerdo al inicio del proyecto.

CUARTA: Obligaciones de EL CLIENTE y Obligatoriedad Gerencial.

1. **Participación indelegable de la Gerencia:** Se establece como condición esencial y **obligación de carácter excluyente** para la continuidad y éxito del presente contrato, la asistencia y participación activa de la Gerencia de Agro biciuda S.R.L. en las reuniones semanales establecidas en la cláusula TERCERA. El incumplimiento reiterado de esta obligación por parte de la Gerencia exime a EL CONSULTOR del cumplimiento de los plazos de ejecución estipulados, al imposibilitar la demostración de liderazgo requerida por la norma.
2. Designar a un Representante de la Dirección / Responsable de Calidad como nexo operativo.
3. Proveer los recursos de infraestructura, tecnológicos y financieros necesarios para ejecutar los planes de acción resultantes.

QUINTA: Obligaciones de EL CONSULTOR y Capacitación en IRAM.

1. Ejecutar las etapas detalladas en el Plan de Trabajo (Anexo I).
2. Asesorar en la elaboración de la información documentada necesaria.
3. **Capacitación en IRAM:** EL CONSULTOR coordinará y gestionará la inscripción y participación del personal clave o directivo de EL CLIENTE en una capacitación formal dictada por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) sobre [Específicar temática: ej. Interpretación de la Norma ISO 9001 o Formación de Auditores Internos]. *Queda expresamente aclarado que los costos de matriculación, aranceles y viáticos exigidos por IRAM estarán a cargo exclusivo de EL CLIENTE.*

SEXTA: Propiedad Intelectual y Herramientas Tecnológicas. Para la optimización, seguimiento, y el alojamiento de la información documentada del Sistema de Gestión, EL CONSULTOR podrá implementar el uso de plataformas, aplicaciones web o software de su propiedad, desarrollados específicamente para el sector agroindustrial. La titularidad, los derechos de autor y la propiedad intelectual de dichos sistemas informáticos y algoritmos pertenecen de forma exclusiva y excluyente a EL CONSULTOR. EL CLIENTE obtendrá únicamente una licencia de uso temporal y limitada al plazo de vigencia del presente contrato, quedando estrictamente prohibida su reproducción, comercialización, copia o ingeniería inversa por parte de Agro biciuffa S.R.L. o de terceros.

SÉPTIMA: Honorarios y Forma de Pago. Los honorarios totales por los servicios de consultoría se fijan en la suma de $ 100.000 . EL CLIENTE abonará dicha suma de la siguiente manera: [Detallar plan de pagos].

OCTAVA: Duración y Rescisión. El plazo estimado para la ejecución es de [Cantidad] meses. Cualquiera de las partes podrá rescindir el contrato de forma anticipada mediante notificación fehaciente con [Número] días de anticipación. En caso de rescisión, EL CLIENTE abonará los honorarios correspondientes a las etapas efectivamente cumplidas.

NOVENA: Jurisdicción y Domicilios. Las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el encabezamiento. Para todos los efectos legales, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales Ordinarios de la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, renunciando a cualquier otro fuero.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Charata, Provincia del Chaco, a los [Día] días del mes de [Mes] de [Año].

_____ **[TU NOMBRE]** EL CONSULTOR

_____ **[NOMBRE DEL REPRESENTANTE]** AGRO BICIUDA S.R.L. - EL CLIENTE

ANEXO I: PASOS DETALLADOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN (ISO 9001:2015)

Este plan detalla las fases metodológicas para la implementación del SGC. El avance de cada etapa dependerá del cumplimiento de las tareas asignadas tanto al CONSULTOR como al CLIENTE.

Fase 1: Diagnóstico Inicial y Planificación (Semanas 1-2)

- **Reunión de apertura:** Presentación del proyecto a la Alta Dirección de Agro biciuda S.R.L.
- **Auditoría de Brecha (Gap Analysis):** Evaluación de los procesos actuales de la empresa contra los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
- **Emisión del Informe de Diagnóstico:** Identificación de fortalezas, debilidades y desviaciones.
- **Cronograma detallado:** Aprobación del plan de trabajo definitivo y asignación de responsables internos.

Fase 2: Contexto de la Organización y Liderazgo (Semanas 3-6)

- **Análisis del Contexto:** Determinación de cuestiones externas e internas (Matriz FODA/PESTEL) aplicables al sector agroindustrial.
- **Partes Interesadas:** Identificación y evaluación de necesidades de clientes, proveedores, entidades reguladoras, etc.
- **Alcance del SGC:** Definición formal de los límites y aplicabilidad del sistema en Agro biciuda S.R.L.
- **Política y Objetivos de Calidad:** Redacción de la Política y establecimiento de objetivos medibles y coherentes con la estrategia de la empresa.

Fase 3: Planificación y Gestión de Riesgos (Semanas 7-10)

- **Mapeo de Procesos:** Identificación e interacción de los procesos estratégicos, misionales (operativos) y de apoyo.
- **Gestión de Riesgos y Oportunidades:** Capacitación y taller para identificar, analizar y evaluar riesgos por proceso, y planificar acciones para abordarlos (pensamiento basado en riesgos).

Fase 4: Soporte y Operación (Semanas 11-18)

- **Información Documentada:** Diseño de la estructura documental (manuales, procedimientos, instructivos, registros).
- **Gestión de Recursos Humanos:** Definición de perfiles de puesto, matrices de competencia, planes de capacitación y evaluación de la eficacia.

- **Control de Proveedores:** Criterios para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores críticos.
- **Control Operacional:** Documentación y estandarización de los procesos productivos o de prestación de servicio de Agro biciuda S.R.L. Establecimiento de controles de calidad.

Fase 5: Evaluación del Desempeño (Semanas 19-22)

- **Indicadores de Gestión (KPIs):** Implementación de tableros de control para medir el desempeño de los procesos y la satisfacción del cliente.
- **Tratamiento de No Conformidades:** Implementación del procedimiento para gestionar productos/servicios no conformes y acciones correctivas.
- **Auditoría Interna:**
    - Formación de un equipo de auditores internos (opcional) o ejecución de la auditoría interna por parte del CONSULTOR (actuando de forma independiente).
    - Emisión del Informe de Auditoría Interna.
- **Revisión por la Dirección:** Reunión formal de la Alta Dirección para evaluar la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del SGC.

Fase 6: Acciones Correctivas y Acompañamiento (Semanas 23-24)

- **Cierre de hallazgos:** Asistencia en el levantamiento de las No Conformidades detectadas en la Auditoría Interna.
- **Pre-auditoría:** Revisión final del estado de preparación.
- *(Nota: La contratación del ente certificador y los costos de la auditoría externa de certificación corren por cuenta y orden exclusiva de EL CLIENTE).*